



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 1607

Oggetto: IMPEGNO DEL FONDO INCENTIVI (QUOTA DIPENDENTI) PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL CONTRATTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI DIPARTIMENTI SASSARI, NUORO E SULCIS (CUP I35F22001640002 - CIG A00DCB63BF)".

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTE la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 4/7/2017;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 avente ad oggetto la riassegnazione degli incarichi dirigenziali a seguito della riclassificazione delle strutture dirigenziali fino al 20/01/2030, in conseguenza della quale il sottoscritto è nominato Direttore del Servizio Tecnico;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;
RICHIAMATI	il D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della L. n. 78 /2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, ed in particolare l’ art. 45 “Incentivi”; il Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art 113 del D.lgs. n 50/2016 (sostituito dal succitato art. 45 del D.lgs. n. 36/2023), approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 20/03/2019, applicato al presente procedimento;
RICHIAMATA	integralmente la Determinazione del Servizio Tecnico n.1246/2026 (ID Provv. 1452) con cui si è provveduto all'accertamento del fondo incentivi (quota dipendenti e quota Arpas) come da regolamento sopra richiamato, per le attività svolte dai dipendenti incaricati in merito ai lavori in oggetto, appaltati alla Ditta ITER (CUP I35F22001640002 - CIG A00DCB63BF);
ATTESTATO	nella Determinazione sopra detta che l'importo complessivo dovuto ai dipendenti ARPAS per la quota 80% del fondo incentivante e corrispondente alle attività svolte è pari ad € 5.249,15, secondo il resoconto delle attività accertate dal RUP Raffaele Carlini, in quella fase ancora in servizio;
DATO ATTO	che è ora necessario provvedere, in adempimento del regolamento di ripartizione dell'incentivo attualmente in vigore, alla fase dell'assunzione degli impegni di spesa della quota parte dell'incentivo dell'80% di € 5.249,15 sui capitoli SC02.1021 (Fondo Incentivante al personale) SC02.1060 (Contributi sociali) e SC02.1176 (IRAP Fondo incentivante) per adempiere al pagamento delle prestazioni maturate dai dipendenti , ex art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 secondo la seguente declinazione: • € 3.964,82 a valere sul Capitolo SC02.1021 - Fondo Incentivante al personale in favore di Dipendenti (codice SIBEAR 700001); • € 947,32 a valere sul Capitolo SC02.1060 - Contributi sociali Fondo incentivante, in favore di Agenzia delle Entrate (codice SIBEAR 600007); • € 337,01 a valere sul Capitolo SC02.1176 - IRAP Fondo incentivante, in favore di Agenzia delle Entrate (codice SIBEAR 600007);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

RITENUTO che l'impegno di spesa, diversamente dalla liquidazione, sia un adempimento non discrezionale che non incide sulla compatibilità della doppia funzione di RUP e Dirigente, che si verifica nel caso in questione dopo la cessazione dal servizio del precedente RUP;

DETERMINA

1. **DI PROCEDERE** all'assunzione degli impegni di spesa della quota parte dell'incentivo dell'80% di € **5.249,15** riferita all'appalto del servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell'Agenzia(CUP I35F22001640002 - CIG A00DCB63BF) sui capitoli **SC02.1021** (Fondo Incentivante al personale) **SC02.1060** (Contributi sociali) e **SC02.1176** (IRAP Fondo incentivante) per adempiere al pagamento delle prestazioni maturate dai dipendenti, ex art. 45 del D.lgs. n. 36 /2023, così come riportati nelle scritture contabili;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell'Arpas.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG	CUP
SC02.1021	00.01.01.00	07/07/2026	imp.inc.cap del pers-qta 80%-appalto ITER-CIG	3.964,82	DIPENDENTI DIVERSI	U.1.01.01.01.004	A00DCB63BF	I35F22001640002
SC02.1060	00.01.01.00	07/07/2026	imp.inc.cap del pers-qta 80%-appalto ITER-CIG	947,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.01.02.01.001	A00DCB63BF	I35F22001640002
SC02.1176	00.01.01.00	07/07/2026	imp.inc.cap del pers-qta 80%-appalto ITER-CIG	337,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	U.1.02.01.01.001	A00DCB63BF	I35F22001640002

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1021	SC02.1060	SC02.1176	TOTALE
2026	3.964,82	947,32	337,01	5.249,15
TOTALE	3.964,82	947,32	337,01	5.249,15

Istruttore Pratica:

VALERIA ISOLA